

1502468-60.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Henrique Balbino Gomes e outro

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MATEUS HENRIQUE BALBINO GOMES e EVERTON GUSTAVO LUIZ FRANCA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público porque, no dia 28 de setembro 2021, no período da tarde, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502468-60.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502468-60.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Henrique Balbino Gomes e outro

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MATEUS HENRIQUE BALBINO GOMES e EVERTON GUSTAVO LUIZ FRANCA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público porque, no dia 28 de setembro 2021, no período da tarde, na rua Paulo Vaciloto, 66, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 71,8 g (setenta e um gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Oferecida a denúncia, os réus foram notificados (pág. 158 e 161), e seus Defensores apresentaram respostas à acusação (pág. 164/174 e 181/182).

Recebida a denúncia (pág. 183/184), os réus foram citados (pág. 203 e 206).

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais civis e interrogados os acusados (gravações eletrônicas efetuadas diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos exatos

termos da denúncia (pág. 226/230).

A Defesa do réu Mateus Henrique pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 235/250).

Por sua vez, a Defesa do réu Everton requereu a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, da mesma forma pleiteou a desclassificação (pág. 251/261).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 10, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 49/51, pelo laudo toxicológico de pág. 137/139, bem como pelo relatório de investigação de pág. 121/125.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Heitor de Carvalho da Silva e Carlos Augusto do Carmo Cunha narraram que realizavam campana pelo local do fato, onde puderam visualizar os dois acusados em atitude típica do tráfico de drogas, qual seja, dirigiam-se a uma árvore, onde pegavam algo e entregavam a um transeunte, recebendo dinheiro em troca. Após observarem tal conduta por aproximadamente trinta minutos, optaram por abordar os réus. Afirmaram que, na árvore foram apreendidas 24 (vinte e quatro) porções de maconha. Durante a abordagem, os investigados confessaram a prática do tráfico de drogas. Por fim, Carlos Augusto aduziu que foram localizados, com Mateus, R\$ 70,00 (setenta reais) em notas fracionadas e um telefone celular.

Em seu interrogatório, o réu Everton negou a prática delitativa. Contou que, no dia do fato, foi até o CDHU para receber valores relativos a serviços que prestou para um amigo e, enquanto o aguardava, permaneceu com alguns amigos de infância numa praça próxima. Aduziu que, após aproximadamente meia hora, foi abordado juntamente com Mateus e outros dois indivíduos, sendo acusados de estarem traficando. Afirmou que a droga foi localizada a duzentos metros de onde estavam.

O réu Mateus também negou a autoria delitativa. Aduziu que estava pela praça com amigos e logo foram abordados por policiais civis. Sustentou que, no dia, não utilizava boné.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, verifica-se que o relato dos policiais civis foi seguro e harmônico, sendo ainda respaldado por relatório instruído com retratos da dinâmica delitativa.

Saliento que os depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, os policiais civis não conheciam os acusados e não teriam motivo algum para falsamente incriminá-los. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266)

Assim, a condenação de Everton e Mateus pelo delito de tráfico é medida que se impõe, não merecendo respaldo as teses defensivas aventadas.

Passo à dosimetria das penas.

Mateus é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Assim, e diante das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que não há provas de reincidência, de maus antecedentes ou de que o réu se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa, reduzo as penas de dois terços, resultando elas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Everton, com exceção da condenação certificada a pág. 54/55, relativa aos autos 0006024-91.2014.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento da reincidência, não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 33 que demonstra a reincidência genérica do acusado. Portanto, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MATEUS HENRIQUE BALBINO GOMES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, bem como condeno EVERTON GUSTAVO LUIZ FRANÇA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Em relação à Mateus, tendo em conta o disposto no inciso I, do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação de serviços à comunidade por período igual ao da condenação, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, e a segunda de prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direito, fixo o regime aberto para cumprimento das penas privativas de liberdade. Por óbvio, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Quanto à Everton, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista sua reincidência. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 23 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA